

 CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO	Campus : UNASP EC Modalidade : Presencial Curso : Direito
---	---

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA	CÓD. DISCIPLINA	PROFESSOR
Teoria do Estado e da Constituição	G00065.1	Lelio Maximino Lellis

ANO/SEMESTRE/MÓDULO	CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA (H)	CARGA HORÁRIA EM ESPAÇOS DIVERSIFICADOS (H)	CARGA HORÁRIA EAD (H)	CARGA HORÁRIA TOTAL (H)
2026/1	3	45	15		60

EMENTA

Conceitos básicos e elementos do Estado. Contratualismo Moderno; Republicanismo; Socialismo e Liberalismo. Formas e Sistemas de Estado e de Governo. Conceito de Constituição. Constitucionalismo. Poder Constituinte. Classificação das Constituições. Teoria das Normas Constitucionais. Hermenêutica e interpretação constitucional. Ativismo Judicial e Efeito Backlash.

PERFIL DO EGRESSO

- 1 - Sólida formação geral, humanística e axiológica;
- 2 - Capacidade de análise, argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais
- 3 - Domínio de conceitos e da terminologia jurídica
- 5 - Postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica indispensável ao exercício da ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania;
- 7 - Atuação como agente de transformação social, promovendo a defesa de direitos humanos fundamentais e o bem-estar social, especialmente em prol dos desfavorecidos socialmente.

COMPETÊNCIA E HABILIDADES (C HAB)

- 1 - Interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas;
- 2 - Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- 3 - Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
- 4 - Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;
- 7 - Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
- 9 - Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;
- 10 - Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;
- 14 - Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos;

OBJETIVOS

- 1 - Desenvolver a cidadania e incentivar o seu exercício, bem como a defesa dos princípios básicos do Estado de Direito e do regime democrático, considerando, sobretudo, o conteúdo dos direitos fundamentais.

2 - Estimular a reflexão e a investigação científicas para o desenvolvimento da pesquisa jurídica interdisciplinar, visando a formação continuada do profissional do Direito.

3 - Proporcionar sólida base para o estudo dogmático autônomo do Estado e da Constituição, bem como das disciplinas jurídicas que com aqueles temas se relacionam.

COMPETENCIA HABILIDADE	OBJETIVO	PERÍODO	CONTEÚDO	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	MÉTODOLOGIA	CARGA HORÁRIA (H)		
						Aula (Presencial) (H)	Aula (EAD) (H)	Espaços diversificados (H)
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	04/02/26	Apresentação do Plano de Ensino (critérios avaliativos, metodologia de ensino, bibliografia). indicação da bibliografia comentada.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	11/02/26	Conceitos básicos e elementos do Estado.	B1,B3,C1,C4	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	18/02/26	Pensadores da filosofia política através das eras (antiga, medieval, moderna e contemporânea).	B1,B3,C1,C2	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	25/02/26	Pensadores da filosofia política através das eras (antiga, medieval, moderna e contemporânea).	B1,B3,C1,C2	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	04/03/26	Formas e sistemas de Estado e de governo. Federalismo nos EUA e no Brasil.	B1,C1,C4	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	11/03/26	Constituição: origem, evolução histórica e conceitos. Constitucionalismo brasileiro.	B1,B2,B3,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	18/03/26	Poder Constituinte: espécies, formas de atuação e limites.	B1,B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	25/03/26	Poder Constituinte: espécies, formas de atuação e limites.	B1,B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	01/04/26	Classificação das constituições e seus elementos estruturais. REVISÃO BIMESTRAL Atividade em Espaços Diversificados: Exercícios de Revisão.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	05:00
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	08/04/26	PROVA 1 - Bimestral (P1)	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	15/04/26	Correção verbal e entrega da Prova 1 - Bimestral. Classificação das constituições e seus elementos estruturais.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	2,1,3	22/04/26	Mutação, recepção e repositividade constitucionais.	B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	29/04/26	Mutação, recepção e repositividade constitucionais.	B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	

1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	06/05/26	Aplicabilidade e efetividade das normas constitucionais.	B1,B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	13/05/26	Aplicabilidade e efetividade das normas constitucionais. Semana de oração.	B1,B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	20/05/26	Hermenêutica e interpretação das normas constitucionais. Atividade em Espaços Diversificados: ATIVIDADE (AT) - em grupo no AVA.	B1,B2,C2,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	05:45
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	27/05/26	Semana Jurídica.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Simpósio	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	2,1,3	03/06/26	A soberania democrática e relação entre Poderes: ativismo e efeito backlash. Revisão Semestral. Atividade em Espaços Diversificados: Exercícios de Revisão.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	05:00
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	10/06/26	PROVA 2 - Semestral (P2).	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Atividades de aprendizagem	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	17/06/26	Correção verbal e entrega Prova 2 - Semestral (P2). Seletivas do Projeto Integrador (Seminário).	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
1,2,3,4,7,9,10,14	1,2,3	24/06/26	Aspectos inovadores em Teoria da Constituição: Europa, USA, Canadá. Solução de situações acadêmicas pendentes.	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada	02:15	00:00	
					TOTAL	47:15	00:00	15:45
					TOTAL GERAL	063:00		

INSTRUMENTOS, CRITÉRIOS E CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES		
Data	Instrument de Avaliação	Critério / Peso
08/04/2026	P1 - PROVA 1 - Bimestral	30%
26/04/2026	PI - Prova Interdisciplinar	10%
20/05/2026	AT - EC - ATIVIDADE (AT) - em grupo (Estudo de Caso)	20%
10/06/2026	P2 - PROVA 2 - Semestral	30%
17/06/2026	PINT - Projeto Integrador	10%
Média final = P1 * 0.3 + PI * 0.1 + AT - EC * 0.2 + P2 * 0.3 + PINT * 0.1 A Média Final terá valor mínimo de 0,0 pontos e máximo de 10,0 pontos, sendo aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0 e frequência mínima de 75%.		

DESCRIÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE

As estratégias de interdisciplinaridade no curso se revelam nas práticas de estágios, nos projetos experimentais, projetos de extensão, na formação profissionalizante em laboratórios, no exercício da pesquisa que visa à superação da dicotomia teoria/prática e, particularmente a partir da matriz curricular e por meio do exame interdisciplinar, além da conclusão por meio do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Para tal será desenvolvido e aprimorado conhecimentos técnicos centrados em valores bíblico-cristãos para a colaboração efetiva na área de atuação - concepção e execução de projetos visando o bem-estar social, ambiental e espiritual de comunidades civis e eclesiais.

INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Esta disciplina será desenvolvida em alinhamento com a filosofia, os princípios e os objetivos pedagógicos da instituição confessional, contribuindo para o fortalecimento dos valores e competências previstos no Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE) do UNASP.

Ao longo do semestre, os estudantes serão conduzidos em um processo formativo voltado à compreensão de seu propósito na missão institucional. Na fase inicial da disciplina, serão incentivados a reconhecer e refletir sobre suas habilidades e dons naturais, compreendendo sua relevância para o serviço ao próximo. Em seguida, as atividades serão direcionadas ao aprimoramento dessas habilidades, promovendo o desenvolvimento pessoal e a preparação para um serviço mais consciente e eficaz.

Na etapa final do semestre, os alunos serão estimulados a aplicar seus dons em ações e causas que estejam alinhadas com seus valores, reforçando o altruísmo, a responsabilidade social e a vivência prática dos princípios cristãos. O compromisso com o serviço altruísta será enfatizado como elemento essencial para a internalização da missão institucional e para a promoção de uma transformação positiva na comunidade em que os estudantes estão inseridos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

B1.1) BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do Estado: filosofia política e teoria da democracia. São Paulo: Atlas. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=692313

B2.2) SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva Jur. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690606.

B3.3) PINTO, Kleber Couto. Curso de Teoria Geral do Estado: Fundamento do direito constitucional positivo. São Paulo: Atlas. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=687128

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

C1.1) FRIEDE, Reis. Curso de ciência política e teoria geral do Estado. São Paulo: Atlas. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=687128.

C2.2) MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva Jur. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690609

C3.3) RAMOS, Elival. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690274

C4.4) DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-modernidade. São Paulo: Saraiva. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553610112>

C5.5) BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva Jur. Disponível em: https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690617

OBSERVAÇÕES

A gravação das aulas e/ou atividades acadêmicas por áudio e/ou vídeo, pelo discente, não é permitida, salvo em casos de prévia autorização docente.